

시 정 요 구

1. 제 목 : 부실채무자 소유의 공탁금 미회수

2. 소관부점 : ◆◆◆◆◆부 외 11개 부점

3. 내 용 :

□ 「공사법」 제36조에 따르면 공사는 국가, 지방자치단체 등에 업무 수행에 필요한 자료 제공을 요청할 수 있고

○ 「업무방법서」 제22조에 따르면 공사는 관계법령이 허용하는 범위 내에서 행정기관 등이 보유하는 자료를 적극 활용하도록 되어 있음

○ 따라서 공사는 공탁금 관련 정보를 관리하고 있는 대법원으로부터 부실채무자 소유의 공탁금 정보를 수집하여 신속하게 법적조치 등을 실시하고 공탁금을 회수하여야 함¹⁾

□ 그런데 대법원으로부터 부실채무자 관련 공탁금 정보를 수집하여 공탁금과 채권액이 5백만 원 이상인 공탁사건 총 3,464건에 대하여 회수 가능 여부를 점검²⁾한 결과

1) 감사실은 2016. 10월 대법원으로부터 부실채무자 소유의 공탁금 정보를 수집하여 2017. 1월 ‘부실채무자 등의 공탁금 회수실태’ 특정감사를 실시하여, 공탁금 및 채권액이 1천만 원 이상인 공탁사건 중 우선적으로 판결정본을 득한 621건의 점검을 통해 회수가 가능한 공탁사건 총 170건에 대해 약 26억 원의 재정상 조치를 취하였으며, 그 외 공탁금 및 채권액 5백만 원 이상인 공탁사건에 대해서는 부점별 회수가능 금액 등을 확인하여 경남지역본부 종합감사 시 최종 점검하기로 한 바 있음

[관계문 : 인천지역본부 종합감사 결과 보고(감사실-△△△호, 20△△. △. △.)]

2) 부실채무자 소유 회수가능 공탁잔액 현황(2017. 5월 말 현재)

(단위 : 건, 백만 원)

전 체		회수가능		회수불가*		회수가능 파악 중	
건 수	공탁잔액	건 수	공탁잔액	건 수	공탁잔액	건 수	공탁잔액

“기재 생략”

* 선순위 과다, 공탁잔액 없음, 개인회생, 파산면책 등

○ 19△△. △. △△. □□은행으로부터 인수한 채무자 ○○○○
○○(채권액 452백만 원)의 연대보증인 ○○○에 대해 2010.
8. 24. 국토해양부(소관 : 부산지방국토관리청)가 위 보증인
소유 토지(□□시 □□구 □□면 □□리 △△△-△) 등에 대한
수용 보상금 명목으로 약 26백만 원(공탁잔액 18백만 원)을
변제 공탁하였는데도

- ◆◆◆◆◆부에서는 감사실의 확인 요청일(2017. 2. 13.) 이후인
2017. 4. 12. 공탁금 18백만 원을 수령하는 등

△ [표 1]과 같이 ◆◆◆◆◆부 등 12개 부점은 공탁사건
211건(회수가능금액 합계 1,949백만 원)에 대하여는 회수
실익이 있는데도 공탁금 회수를 위한 조치를 취하지 않은
채 그대로 두고 있었음³⁾

[표 1] 부점별 공탁금 회수가능금액 현황 (2017. 5월 말 현재)

(단위 : 건, 백만 원)

부 점	회수가능금액(A=B+C)		회수금액(B)		회수진행금액(C)	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액

“기재 생략”

3) 감사실 요청에 따라 회수가능한 공탁사건 총 211건 중 101건(회수금액 880백만 원)에
대하여는 2017. 5월 말 현재 회수를 완료하였음

< 조치할 사항 >

- ◇ ◆◆◆◆◆부장은 회수 가능한 공탁금 32건(회수가능액 285백만 원)을, ◆◆◆◆◆부장은 회수 가능한 공탁금 128건(회수가능액 1,349백만 원)을, ◆◆◆◆◆부장은 회수 가능한 공탁금 9건(회수가능액 91백만 원)을, ◆◆◆◆◆부장은 회수 가능한 공탁금 2건(회수가능액 15백만 원)을, ◆◆◆◆◆부장은 회수 가능한 공탁금 10건(회수가능액 57백만 원)을, ◆◆◆◆◆부장은 회수 가능한 공탁금 11건(회수가능액 39백만 원)을, ◆◆◆◆◆부장은 회수 가능한 공탁금 1건(회수가능액 5백만 원)을, ◆◆◆◆◆부장은 회수 가능한 공탁금 3건(회수가능액 35백만 원)을, ◆◆◆◆◆부장은 회수 가능한 공탁금 4건(회수가능액 7백만 원)을, ◆◆◆◆◆부장은 회수 가능한 공탁금 4건(회수가능액 32백만 원)을, ◆◆◆◆◆부장은 회수 가능한 공탁금 6건(회수가능액 29백만 원)을, ◆◆◆◆◆부장은 회수 가능한 공탁금 1건(회수가능액 5백만 원)을,
- 신속히 회수하고 향후 부실채무자 소유의 공탁금을 적기에 회수할 수 있도록 직원 직무교육 등 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.⁴⁾

4) 현재 회수가능 금액을 파악 중인 2,004건의 공탁사건에 대하여는 부점 자율적으로 채권을 회수하도록 함